



Fundación Juntos por la Reinserción AIM Chile

Comité Directivo y Dirección Ejecutiva

Informe Estratégico y Metodológico

Evaluación de Barreras, Incentivos y Modelos de
Inserción Laboral para Mujeres Privadas de
Libertad en Chile

Elaborado por:

Vicente Rojas Murúa (*Investigador*)

Leonardo Capobianco (*Investigador*)

Unidades Técnicas: Socios AIM Chile

Santiago, Chile
Octubre de 2026

1. Resumen Ejecutivo e Introducción

El presente documento expone la propuesta metodológica refinada para la ejecución del estudio sobre la reinserción e inclusión laboral B2B de personas con antecedentes penales en Chile, con especial foco en las barreras de género que afectan a mujeres anteriormente privadas de libertad.

Entre los años 2025 y 2030, se estima que aproximadamente 30.000 personas recobrarán la libertad en Chile, de las cuales un 8,2 % corresponde a mujeres, caracterizadas por una vulnerabilidad multidimensional agravada, dado que el 85,4 % de ellas son madres y sustentadoras de hogar. (Gendarmería de Chile, 2026a) Responder a este desafío exige superar la intuición comercial y dotar a la Fundación Juntos por la Reinserción (JxR) de evidencia científica robusta y causalmente válida respecto a los procesos de toma de decisión en el sector empresarial.

La estrategia propuesta integra un diseño metodológico cualitativo-explicativo basado en un estudio de casos múltiples con unidades incrustadas, articulado en tres fases complementarias y un análisis secundario de información administrativa. Esta aproximación garantiza un equilibrio riguroso entre la máxima validez interna y externa y la factibilidad operativa B2B.

A través de esta investigación, la Directiva del Proyecto dispondrá de una matriz de tipología de empresas según su disposición de adopción B2B, una guía práctica de abordaje y prospección comercial para superar puntos de veto organizacionales, recomendaciones para el rediseño de sus tres modelos operativos (Bolsa Laboral, OTEC y CET) y un conjunto de argumentos de valor probados experimentalmente.

2. Importancia del proyecto en base al contexto y la evidencia

2.1. Breve contexto de la Reinserción en Chile

La literatura especializada y la evidencia administrativa coinciden en que el empleo formal constituye el principal factor protector contra la reincidencia delictiva. En Chile, la reinserción social se concibe como un proceso sistemático e interinstitucional en el que convergen el Estado, la sociedad civil y el sector privado con el objetivo de integrar a personas condenadas e infractoras de ley, reducir los índices de reincidencia y fomentar conductas prosociales.

La estructura institucional de este sistema reposa sobre tres pilares fundamentales:

- **Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ):** Creado mediante la Ley N° 21.527 para reemplazar de forma gradual al Servicio Nacional de Menores (SENAME) en la atención de jóvenes de entre 14 y 18 años, operando bajo un modelo descentralizado, altamente especializado y con enfoque garantista (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023).
- **Gendarmería de Chile:** Organismo responsable de ejecutar programas de intervención psicosocial criminológica y de empleabilidad para adultos, mediante

capacitación en oficios, alianzas de intermediación laboral (como el programa +R) y la comercialización de productos fabricados en recintos penitenciarios a través de plataformas como REHACE (Gendarmería de Chile, 2026c).

- **Articulación Público-Privada:** Redes de colaboración estratégica como *Juntos por la Reinserción* (JxR), que agrupan a fundaciones, gremios y empresas para facilitar procesos sostenibles de capacitación y colocación laboral para personas con antecedentes penales.

Sin embargo, las personas que egresan del sistema penitenciario enfrentan un entorno de contratación severamente restringido por estigmas culturales, exigencias legales (como la presentación del certificado de antecedentes penales) y barreras procedimentales en las áreas de gestión de personas. En el caso de las mujeres privadas de libertad, la brecha de inserción se intensifica por dinámicas de doble penalización: la estigmatización social asociada al quebrantamiento de la norma de género y las severas cargas no remuneradas de cuidado familiar (Gendarmería de Chile, 2026a).

2.2. Población Atendida y Caracterización del Sistema Penitenciario

Según la Estadística General Penitenciaria de Gendarmería de Chile, el sistema atiende a un total de 162.043 personas a nivel nacional, compuestas por un 88,2% de hombres y un 11,8% de mujeres (Gendarmería de Chile, 2026c). Esta población se distribuye en tres subsistemas operativos:

Cuadro 1: Distribución de la Población Penal Atendida por Subsistema y Sexo

Subsistema Operativo	Hombres	Mujeres	Total Atendidos
Subsistema Cerrado (Recintos Penitenciarios)	61.405	5.615	67.020
Subsistema Abierto (Penas Sustitutivas)	62.704	10.683	73.387
Subsistema Postpenitenciario	18.766	2.870	21.636
Total General	142.875	19.168	162.043

2.2.1. Radiografía de las Personas Privadas de Libertad (Régimen Cerrado)

En el régimen cerrado, la población efectivamente reclusa supera las 65.000 personas (Gendarmería de Chile, 2026a). Este volumen de reclusión ha llevado a las autoridades a alertar sobre niveles críticos de hacinamiento, con un promedio nacional de ocupación que ronda el 130 % y unidades penales de alta densidad que alcanzan hasta un 200 % de su capacidad nominal (Gendarmería de Chile, 2026c).

El perfil demográfico y procesal de las personas privadas de libertad en recintos cerrados presenta los siguientes rasgos estructurales (Gendarmería de Chile, 2026a):

- **Calidad Procesal:** El 65,6 % de la población cumple condena efectiva, mientras que el 34,4 % se encuentra en calidad de imputada o procesada.

- **Nacionalidad:** El 83,8 % es de nacionalidad chilena y el 16,2 % corresponde a población extranjera (con predominio de ciudadanos de origen venezolano).
- **Edad y Etnicidad:** El tramo etario con mayor frecuencia se sitúa entre los 25 y los 29 años. En términos de pueblos originarios, la etnia Mapuche representa la mayor proporción de reclusos pertenecientes a personas indígenas.
- **Nivel Educativo y Reincidencia:** El 86 % de las personas en régimen cerrado no cuenta con la enseñanza media completa y la edad promedio bordea los 35 años. La tasa de reincidencia delictiva estimada alcanza un 43,2 %, concentrándose principalmente en delitos contra la propiedad (Gendarmería de Chile, 2026b).
- **Eficiencia Presupuestaria:** El costo fiscal de mantener a una persona privada de libertad en el sistema cerrado asciende aproximadamente a \$800.000 CLP mensuales, mientras que los programas de intermediación y acompañamiento laboral en el medio libre (sistema abierto) requieren una inversión cinco veces menor por usuario (Gendarmería de Chile, 2026b).

2.2.2. Reinserción Social Juvenil y Tendencias de Criminalidad

En el ámbito infractor juvenil, la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) reportó durante el primer semestre de 2025 la atención de 4.422 jóvenes a nivel nacional, de los cuales el 93 % corresponde a hombres y el 93 % es de nacionalidad chilena (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023). Este modelo se fundamenta en programas especializados de intervención psicosocial y mecanismos de compra pública a organismos externos acreditados.

Por su parte, el contexto nacional de criminalidad analizado a través del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) muestra que en 2025 se registraron 1.158 víctimas consumadas de homicidio, consolidando una tasa de 5,7 por cada 100.000 habitantes (una baja del 4,1 % respecto a 2024 y el tercer año consecutivo de descenso) (CEAD, 2026). A pesar de esta tendencia a la baja en delitos violentos graves confirmada durante 2026, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) señala una victimización del 23,5 % de los hogares y un máximo histórico en la percepción de inseguridad ciudadana del 56,6 % (INE, 2025). Esta brecha entre victimización real y percepción amplifica el estigma social hacia las personas que han cumplido condena.

2.3. Problematicación y Justificación del Estudio

Los estudios tradicionales de mercado orientados a la inclusión social suelen sufrir de un sesgo crítico: la **deseabilidad social declarativa**. Cuando se le pregunta directamente a un decisor gerencial si contrataría a una persona con antecedentes o si discrimina a una mujer, la respuesta suele alinearse con la corrección política, ocultando las tasas reales de veto implícito.

Asimismo, existe una desconexión entre la oferta de programas sociales y la estructura de incentivos y riesgos de las empresas según su tamaño (micro, pyme, grande,

corporación) y sector económico. Es fundamental precisar empíricamente qué atributos de la oferta de JxR (acompañamiento, nivel técnico, certificaciones CET/OTEC, reducción de riesgo) mitigan eficazmente la resistencia directiva.

3. Objetivos y preguntas

3.1. Preguntas de Investigación

- **Pregunta General:** ¿Cuáles son los mecanismos organizacionales, condiciones necesarias y sesgos de género que explican la adopción empresarial y la permanencia laboral de mujeres con antecedentes penales en la red de Juntos por la Reinserción (JxR)?
- **Preguntas Específicas:**
 1. ¿Cómo se comportan las tasas de permanencia e interrupción laboral según género en los registros históricos y administrativos de JxR?
 2. ¿De qué manera condiciona el género de la candidatura la disposición de contratación bajo perfiles equivalentes (evaluado mediante viñetas pareadas)?
 3. ¿Qué configuraciones de condiciones organizacionales (QCA) resultan necesarias o suficientes para la adopción empresarial?
 4. ¿Qué procesos causales y puntos de quiebre explican la permanencia versus la interrupción laboral en las relaciones empresa-trabajadora?
 5. ¿Qué ajustes operacionales requieren los tres modelos de JxR (Bolsa Laboral, OTEC y CET) según el tipo de empresa?

3.2. Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Explicar mediante un estudio de casos múltiples los mecanismos de adopción organizacional y permanencia laboral de mujeres en proceso de reinserción, proponiendo una tipología B2B de empresas y el rediseño programático de la oferta de JxR.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Establecer la línea base de permanencia e interrupción laboral por género a partir del *desk research* de registros operativos de JxR y datos sectoriales.
 2. Evaluar el efecto del género en la disposición B2B de contratación mediante viñetas pareadas intra-sujeto.
 3. Modelar las combinaciones de condiciones causales de adopción empresarial mediante Análisis Cualitativo Comparado (QCA).
 4. Identificar los mecanismos de permanencia y quiebre mediante comparación emparejada y rastreo de procesos en diádas empresa-trabajadora.
 5. Formular una tipología B2B de empresas y adaptar los modelos de colaboración (Bolsa Laboral, OTEC y CET) según los requerimientos detectados.

4. Método

La estrategia metodológica corresponde a un estudio de casos múltiples con unidades incrustadas estructurado en tres fases (Semanas 1 a 13). El diseño explica la toma de decisión B2B y la permanencia laboral mediante Análisis Cualitativo Comparado (QCA), viñetas pareadas y rastreo de procesos.

4.1. Fase 1: Desk Research y Marco Operativo (Semanas 1–2)

Análisis sistemático de fuentes secundarias, literatura sociológica y registros históricos de JxR para caracterizar la línea base y seleccionar la muestra.

- **Registros internos JxR:** Reconstrucción de la permanencia observada a 30, 60 y 90 días desagregada por género y sistematización de motivos de interrupción en colocaciones previas.
- **Marco sociológico e interseccional:** Integración de teoría sobre estigma, desistimiento delictual, roles de decisión organizacional, arraigo laboral e interseccionalidad (género, antecedente penal y labores de cuidado).
- **Acceso a datos de Gendarmería de Chile:** Ante la ausencia de microdatos abiertos individuales por la Ley N° 19.628 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1999), la información de línea base se construirá a partir de reportes consolidados en Power BI y compendios estadísticos oficiales ya disponibles. En paralelo, se gestionarán solicitudes vía Portal de Transparencia (Ley N° 20.285) (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2008) para obtener microdatos anonimizados complementarios (.csv, .xlsx) sin condicionar los plazos de la Fase 1.
- **Productos de fase:** Línea base de permanencia, matriz de selección de casos por desenlace, libro de códigos inicial, viñetas pareadas y listado de 10 barreras.

4.2. Fase 2: Levantamiento de Casos Múltiples (Semanas 3–7)

Levantamiento cualitativo sobre 10 casos de empresas seleccionadas por su desenlace en la cadena de decisión (Tabla 2), completando 29 instancias de entrevista (Tabla 3).

Cuadro 2: Selección de Casos de Empresas por Desenlace (N=10)

Desenlace del Caso	N° Casos	Función Analítica
Contrataron y sostuvieron (> 3 meses)	3	Identificar condiciones de permanencia
Contrataron y se interrumpió	3	Identificar puntos de quiebre operativos
Evaluaron y no avanzaron	3	Analizar barreras efectivas de adopción
Nunca lo consideraron	1	Evaluar etapa de desconocimiento inicial

Técnicas e Instrumentos:

Cuadro 3: Estructura de la Muestra Cualitativa (29 Instancias)

Unidad de Levantamiento	Instancias	Composición
Casos de Empresa	18	2 tríadas (Dirección, RRHH, Jefatura), 4 díadas, 4 únicos
Mujeres en Reinserción	8	4 con permanencia > 3 meses, 4 con interrupción (3 en díada)
Ecosistema JxR	1	Sesión grupal con 6 integrantes de la red
Actores Públicos	2	Entrevistas sobre fomento y política pública

1. **Viñetas Pareadas:** Evaluación intra-sujeto de dos perfiles idénticos alternando solo el sexo para aislar el sesgo de género.
2. **Priorización de Barreras:** Ordenamiento cualitativo mediante tarjetas de las 3 principales barreras entre 10 opciones.
3. **Evaluación Monádica JxR:** Revisión rotada de fichas de Bolsa Laboral, OTEC y CET para identificar ajustes operacionales.
4. **Díadas Empresa–Trabajadora:** Entrevistas espejadas a empresa y trabajadora en 3 casos para contrastar el proceso laboral.

Confidencialidad y Ética: Validación por comité de ética externo, consentimientos informados y protocolo de resguardo de datos sensibles.

4.3. Fase 3: Análisis Causal, Tipología y Propuesta (Semanas 8–13)

- **Análisis Cualitativo Comparado (QCA):** Modelación de la adopción B2B mediante tabla de verdad evaluando 4 condiciones (patrocinador en dirección, compatibilidad de cuidados, acompañamiento externo y participación de jefatura). Se declara diversidad limitada analizando solo configuraciones empíricas.
- **Comparación Emparejada y Rastreo de Procesos:** Análisis comparativo de los 6 casos que contrataron (sostuvieron vs. interrumpieron) emparejados por rubro y tamaño para determinar los mecanismos de permanencia.
- **Tipología B2B y Ajustes Programáticos:** Elaboración de perfiles empresariales y recomendaciones concretas para Bolsa Laboral, OTEC y CET.

5. Equipo y Ética

5.1. Gobernanza Institucional del Proyecto

El proyecto se organiza bajo una estructura de gobernanza transparente que garantiza el cumplimiento de los estándares científicos y los objetivos estratégicos de la Fundación:



5.2. Roles y Responsabilidades

- **Investigador (Vicente Rojas Murúa):** Responsable del diseño, procesamiento, supervisión y redacción de informes.
- **Investigador (Leonardo Capobianco):** Responsable del diseño, procesamiento, supervisión y redacción de informes.
- **Comité Directivo:** Validación de objetivos de negocio y contraparte estratégica.

5.3. Gobernanza Ética y Resguardo de Datos

La investigación involucra a una población con alto grado de vulnerabilidad (mujeres con antecedentes penales) y datos corporativos sensibles:

1. **Comité de Ética Externo:** El protocolo metodológico y los consentimientos informados serán sometidos a evaluación ética independiente (ej. Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC).
2. **Administración Directa de Consentimientos:** El consentimiento informado será gestionado directamente por el equipo investigador, garantizando que la participación de las mujeres egresadas no condicione su beneficio en los programas de JxR.
3. **Anonimización y Separación Opt-In:** Los datos corporativos recopilados en el levantamiento de casos se procesarán de forma anonimizada y codificada. La opción de contacto comercial con JxR (*opt-in*) se manejará mediante un formulario totalmente independiente de los instrumentos de entrevista y evaluación.

6. Cronograma y Entregables

6.1. Plan de Trabajo (13 Semanas)

6.2. Paquete de Entregables para la Directiva

Al finalizar el periodo de 13 semanas, la Fundación JxR recibirá cuatro productos estratégicos integrados:

Cuadro 4: Carta Gantt Sintética del Proyecto JxR (13 Semanas)

Fase / Etapa	Sem 1-2	Sem 3	Sem 4-7	Sem 8-10	Sem 11-12	Sem 13
Fase 1: Desk Research y Co-diseño	■					
Comité de Ética y Ajuste de Instrumentos		■				
Fase 2: Levantamiento de Campo (Casos)			■			
Fase 3: Análisis QCA y Comparación				■		
Informe Final y Validación					■	
Taller de Priorización						■

1. **Informe Técnico y Ejecutivo Final:** Documento metodológico y analítico con los resultados del QCA, el rastreo de procesos de permanencia, los hallazgos de viñetas pareadas de género y las conclusiones del estudio.
2. **Matriz de Tipología de Empresas y Guía B2B de Abordaje Comercial:** Matriz cualitativa de perfiles empresariales por disposición de adopción y manual práctico con argumentos B2B para superar puntos de veto organizacionales.
3. **Evaluación y Propuesta de Ajuste a Modelos JxR:** Diagnóstico cualitativo de requerimientos de adaptación por tipo de empresa para los programas Bolsa Laboral, OTEC y CET.
4. **Plan de Rediseño Operativo y Hoja de Ruta a 90 Días:** Plan de acción estratégico con recomendaciones operativas de implementación inmediata para optimizar la prospección, adopción y permanencia laboral.

Referencias

- CEAD. (2026). Informes Estadísticos.
- Gendarmería de Chile. (2026a). Caracterización de Personas Privadas de Libertad.
- Gendarmería de Chile. (2026b). Compendios Estadísticos Desde 1991.
- Gendarmería de Chile. (2026c). Estadística General Penitenciaria.
- Gendarmería de Chile. (2026d). Reportes Estadísticos Mensuales.
- INE. (2025). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2023, enero). Ley 21527 Crea el servicio nacional de reinserción juvenil.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (1999, agosto). Ley 19628 Sobre protección de la vida privada.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2008, agosto). Ley 20285 Sobre acceso a la información pública.